

1500688-11.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAYTON PEREIRA SIQUEIRA e outro

Justiça Gratuita

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

CLAYTON PEREIRA SIQUEIRA e JOSÉ LUIZ DOLLA, já qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV c.c o artigo 14, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

4ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500688-11.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500688-11.2022.8.26.0617 - Controle nº 2022/000499

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAYTON PEREIRA SIQUEIRA e outro

Justiça Gratuita

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

CLAYTON PEREIRA SIQUEIRA e JOSÉ LUIZ DOLLA, já qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV c.c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 21 de maio de 2022, por volta das

06 horas, na torre de transmissão da Claro, situada na Rua Edward Batista do Nascimento, nº 219, bairro Residencial Dom Bosco, nesta, em concurso, mediante escalada e arrombamento, tentaram subtrair para si bens da empresa vítima. Segundo apurado os acusados invadiram o terreno da empresa, arrombaram o galpão e de lá tentaram subtrair as rei. Ocorre que foram surpreendidos e presos pelos policiais.

Recebida a denúncia os acusados foram citados e, ao final, interrogados.

Em juízo foram ouvidas as testemunhas de acusação.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, eis que materialidade e autoria restaram demonstradas.

A defesa disse que devem ser absolvidos eis que o crime é impossível; caso condenado a pena dever ser a mínima; confessaram; deve haver a compensação entre confissão e reincidência; o regime deve ser o menos gravoso; devem apelar em liberdade.

Relatei.

Decido.

A ação procede.

Trata-se de delito de furto, cujo tipo requer que a conduta do acusado seja a de subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem.

Portanto, para que se faça possível a condenação, dois são os requisitos necessários, prova de autoria (consistente na subtração) e materialidade (coisa alheia móvel).

In casu, tanto autoria quanto materialidade estão devidamente comprovadas.

A materialidade resta demonstrada por meio dos autos de avaliação, exibição e entrega.

No tocante à autoria, também nenhuma dúvida há.

Com efeito, quando ouvidos pela autoridade policial os acusados confessaram.

Em juízo confessaram novamente. Disseram que invadiram o local para subtrair cabos e fios de cobre. Que iriam vender as rei para adquirir droga. Que são usuários de entorpecente e álcool. Mostraram-se arrependidos.

Ouvidos, os representantes da vítima, um deles ouvido apenas na fase policial, confirmaram a tentativa de subtração.

Por fim, os policiais declararam que receberam informações acerca do disparo de alarme no local dos fatos. Ao chegarem ao local ouviram um barulho de arrombamento. Foi solicitado apoio de outras viaturas. Realizado o cerco, entraram no terreno e surpreenderam os acusados cortando os fios do gabinete de energia ainda no interior do local. Entraram pulando o muro.

Da análise das palavras dos próprios acusados e das testemunhas conclui-se de forma clara, fácil e escorreita que os acusados realmente foram os autores do crime de furto descrito na denúncia.

Provadas autoria e materialidade não há outra decisão possível senão a condenação.

O laudo de fls. 119/132 comprova a escalada e o arrombamento.

O concurso de agentes está provado tendo em conta que há prova efetiva de que os acusados praticaram atos de execução do delito em comparsia.

Obviamente não há falar em furto privilegiado pois, não fosse o valor das rei, o crime é qualificado o que, de minha parte, torna inviável o reconhecimento do privilégio.

Anoto que não há falar em crime impossível em virtude existência de alarmes.

Neste sentido a Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça:

"Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto."

O furto é tentado, posto que não houvesse a inversão da posse do bem.

Passo a dosimetria da pena.

Os acusados são reincidentes.

No mais, as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, lhe são desfavoráveis eis que possuem antecedentes.

O dolo foi normal à espécie.

Estabeleço a pena-base acima do no mínimo, com base nos inúmeros antecedentes em 03

(três) anos de reclusão, além da pecuniária de 15 (quinze) dias-multa, sendo esta calculada na proporção mínima cominada em lei, em face da situação econômica dos sentenciados.

Milita em desfavor dos acusados a reincidência, circunstância agravante que obrigatoriamente aumenta a pena.

Mas confessaram espontaneamente, mostrando-se arrependidos. Por isso, compenso as circunstâncias para manter a pena base.

Diante do iter criminis percorrido pelos sentenciados, ou seja, quanto mais se aproximam da consumação menor a diminuição, levando-se em conta que a conduta se encontrava no final da execução quando por fatos estranhos às suas vontades não puderam prosseguir em seus designos, a diminuição deve se dar no mínimo.

Portanto, diminuo as penas de 1/3, perfazendo então o total de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Atentando aos critérios do art. 33, § 2º, "c", e § 3º, e art. 59, III, ambos do Código Penal, estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, ante à reincidência.

Os acusados responderam ao processo presos. Não fosse isso, são reincidentes, tudo a justificar a manutenção da prisão, para garantia da ordem pública e, também, da aplicação da Lei.

Nego o apelo livre.

Reincidentes em crime doloso não é possível a substituição da pena ou o SURSI.

À luz do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, por consequência:

CONDENO, CLAYTON PEREIRA SIQUEIRA e JOSÉ LUIZ DOLLA, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV c.c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa a sanção pecuniária, calculada em seu menor valor.

Nego o apelo em liberdade.

Recomende-se.

Eventualmente desafiado o julgado, e sendo o(s) recurso(s) tempestivo(s), após a última intimação das partes, pessoal, na pessoa do advogado ou por edital, abra-se vista para, no prazo legal, apresentação de razões e contrarrazões de apelação, remetendo-se em seguida os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Criminal, com as homenagens deste Juízo.

Mais a mais, quando da remessa, conforme artigo 380, § 3º, das NSCGJ, anote-se na capa, se físico, ou em pendência no sistema SAJ, se digital, o termo final da prescrição.

Não desafiado, e/ou advindo o trânsito em julgado, cumpra-se a decisão de praxe deste juízo e, se o caso, expeça(m)-se mandado(s) de prisão em desfavor da(o)(s) ré(u)(s), bem com a(s) respectiva(s) guia(s) de recolhimento para o devido cumprimento da pena imposta a(o)(s) sentenciada(o)(s), intime-se a(o)(s) ré(u)(s) para pagamento das custas e taxas processuais e, em relação à multa penal, com cobrança e, se necessário, execução, proceda-se nos termos do Provimento CG nº 5/22 (verificação de fiança recolhida nos autos, atualização, compensação/ abatimento ou extração de certidão de sentença ao MP); oficie-se à(s) vítima(s), ao setor de objetos apreendidos.

Arquivem-se os autos oportunamente, com as comunicações e anotações.

P.I.C.

São José dos Campos, 21 de novembro de 2022.

CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA